

原 議 保 存 期 間 3 年
(平成24年12月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長
警 視 庁 生 活 安 全 部 長
各 道 府 県 警 察 本 部 長
各 方 面 本 部 長
(参考送付先)

警察大学校生活安全教養部長
各 管 区 警 察 学 校 長

警 察 庁 丁 保 発 第 4 5 号
平 成 2 1 年 5 月 2 8 日
警察庁生活安全局保安課長

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行について

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成20年法律第86号。別添1。以下「改正法」という。）のうち、行政調査に関する規定（第12条の3及び第13条の2）、調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定（第11条の2及び第13条の3）及び都道府県公安委員会に対する申出制度に関する規定（第29条）が、平成21年6月1日から施行されることとなった（銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（平成21年政令第125号。別添2））。また、これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成21年内閣府令第29号。別添3。以下「改正府令」という。）が制定され、同日から施行されることとなった。

改正法のうち今回施行される部分の趣旨及び内容、解釈並びに運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号）を「法」と、改正府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号）を「府令」という。

記

第1 行政調査に関する規定

1 報告徴収等（法第12条の3）関係

(1) 趣旨及び内容

銃砲刀剣類による危害を予防するためには、銃砲刀剣類の許可所持者から必要な事項についての的確に報告を徴収して不適格者を発見し、排除する必要がある。

しかしながら、改正前の報告徴収の規定（改正法による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6第1項及び第13条後段）は、報告を求めることができる事項が限定されており、不十分であった。

そこで、都道府県公安委員会が、銃砲刀剣類の許可所持者又は年少射撃資格

者が、それぞれ許可又は認定を受けた後も、引き続き許可又は認定の基準に適合しているかどうか調査するため、その者に対して必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができることとしたものである。

(2) 解釈

ア 銃砲刀剣類の許可所持者や年少射撃資格者が法第12条の3の規定による報告徴収又は受診命令(以下それぞれ「報告徴収」及び「受診命令」という。)に応じない場合には、許可取消処分(法第11条第1項第1号に該当)や認定取消処分(法第11条の3第2項に該当)の対象となる。

イ 受診命令において都道府県公安委員会が指定する医師(以下「指定医」という。)は、欠格事由該当性の判断に関し、特に専門的な知識及び技能を有する者であることを前提としていることから、法第5条第1項第3号から第5号までに規定する者に該当する疑いがある旨の診断は行わず、その該当の有無について診断することになる。

なお、上記のとおり専門家である指定医による診断がある場合には、その事実の有無について相手方の意見を聞く実益に乏しいと考えられることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は適用されない(法第12条の2)。

また、報告徴収及び受診命令は、行政手続法第3条第1項第14号に該当するため、同法第2章から第4章までの規定は適用されない。

(3) 運用上の留意事項

ア 報告徴収等の書面による実施

報告徴収及び受診命令の実施に際しては、確実性及び正確性を期するため、書面(モデルは別添4及び5)により行うこと。

なお、これらの実施に際しては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条に規定する不服申立てに関する手続及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に規定する取消処分に関する手続の教示が必要となる。

イ 受診命令に係る診断書

指定医による診断結果を記載する診断書の様式(モデルは別添6)は、受診命令においては、指定医には法第5条第1項第3号から第5号に該当するかどうかの診断が求められていることを関係団体に説明した上で作成したものである。よって、指定医に対し、その趣旨を十分説明し、その趣旨を踏まえた診断書を作成するよう協力を求めること。

ウ 報告徴収等に要する費用

報告徴収及び受診命令(指定医の診断)に要する費用は、銃砲刀剣類の許可所持者等が法により負う義務の履行に必要な経費であるため、相手方にすべて負担させること。

エ その他

その他詳細については、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行に向けた医師の指定について」（平成21年4月22日付け警察庁丁保発第18号）を参照すること。

2 公務所等への照会（法第13条の2）関係

(1) 趣旨及び内容

都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可の申請があった場合や、銃砲刀剣類の所持者が欠格事由に該当するとの情報があった場合に、その者が欠格事由に該当するかどうかについて公務所等に任意の協力を求める形で照会するなどして調査している。

しかしながら、個人情報の保護や医師の守秘義務を理由として住所や在学状況等や病名等の照会に対する回答を拒否される場合があり、調査に支障を来している状況であった。

そこで、個人情報を取り扱う事業者が都道府県公安委員会の行う照会に応じて個人情報を提供することは可能であり、また、医師等の守秘義務に違反するものではないことを明確化する規定を設けたものである。

(2) 解釈

ア 法第13条の2の規定による照会（以下「照会」という。）を受けた者は、これに回答する義務がある。

イ 法第13条の2中「公私の団体」には病院、申請者の勤務先等が、同条中「その他の関係者」には銃砲刀剣類の所持許可等の申請者の親族、同居者、近隣居住者、病院等に属さない医師等が含まれる。

(3) 運用上の留意事項

照会を書面により行うときは、府令別記様式第14号の2の2の銃砲刀剣類関係事項照会書を用いて行うこと（府令第16条の2の2）。

ただし、照会の相手方が電話等の口頭による照会に応じる場合には、この様式を用いることを要しない。

なお、許可に必要な人的欠格事由の有無について審査を行う際に、市町村等に対し、前科照会等を行う場合は、従前の様式（「風俗営業その他の許可の審査に必要な前科照会等について」（昭和59年10月15日付け防犯課執務資料第9号）参照。）を引き続き使用して差し支えない。

第2 調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定

1 趣旨及び内容

都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の許可所持者が欠格事由に該当する疑いがある場合には、その真否等を確認するために調査を行っている。

しかしながら、調査を行っている間、当該銃砲刀剣類をその者の管理下に置いておかざるを得ないというのは、不適格者の疑いのある者により当該銃砲刀剣類

を用いて危害が引き起こされてしまうおそれがあるため、危害予防上問題があった。

そこで、都道府県公安委員会は、許可所持者が欠格事由に該当する疑いがある場合において、その者が所持する銃砲刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、これを保管することができることとしたものである。

2 解釈

(1) 法第13条の3第1項の規定による提出命令（以下「提出命令」という。）の要件は、

- ① 許可所持者が人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をしたこと
- ② ①の行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、当該許可所持者が法第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当する疑いがあると認められること
- ③ 当該許可所持者が法第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当するかどうかについて受診命令、照会その他の方法による調査を行う必要があること
- ④ ③の調査を行う間、当該許可所持者に当該許可に係る銃砲刀剣類を保管させておくことが適当ではないと認められること

である。

(2) 法第13条の3第1項中「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を指す。

(3) 法第13条の3第1項中「物」には、提出命令の対象となる許可所持者以外の者の所有物に限らず、当該許可所持者の所有物及び無主物も含まれる。

(4) 都道府県公安委員会は、許可所持者が欠格事由に該当しないことが明らかとなった場合又は銃砲刀剣類を保管した日から起算して30日を経過した場合は、都道府県公安委員会に帰責されない事由により返還できない場合を除き、保管した銃砲刀剣類を速やかにその者に返還する義務を負う。

(5) 調査の結果、許可所持者が欠格事由に該当することが明らかとなったときは、既に保管している銃砲刀剣類を法第11条第7項の規定により引き続き仮領置することとなるので、当該銃砲刀剣類をいったん返還する必要はない。

(6) 許可所持者が法第13条の3第1項又は第3項の規定による提出命令に応じない場合には、許可取消処分（法第11条第1項第1号に該当）及び罰則（第35条第3号及び第4号）の対象となる。

なお、許可所持者がそれらの提出命令に応じない場合に、有形力を行使して銃砲刀剣類を提出させることはできない。

(7) 提出命令は、行政手続法第13条第2項第1号に該当するため、聴聞又は弁明の機会の付与を行う必要はない。

提出命令の実施に際しては、行政不服審査法第57条に規定する不服申立てに関する手続及び行政事件訴訟法第46条に規定する取消処分に関する手続の教示が必要となる。

3 運用上の留意事項

(1) 仮領置の適用

前記2(1)の各要件を満たす場合であっても、法第11条第7項の仮領置を行える場合は、積極的に仮領置を行うこと。

(2) 銃砲刀剣類の保管及び管理

保管に際しては、提出された銃砲刀剣類の状態を確認し、損傷等がある場合には、府令別記様式第14号の2の3の保管書（以下「保管書」という。）中「保管物件の種類及び特徴」欄に記載すること。

また、保管した銃砲刀剣類は適切に管理すること。

(3) 保管書の交付

保管は、保管書を交付して行うこと。交付に当たっては、提出者に対し、返還に際して必要となるので当該保管書を大切に保管すべき旨告知すること。

(4) 調査の実施

保管の期間は最長30日間と限られていることから、受診命令、照会その他の方法を活用して迅速かつ的確な調査に努めること。

(5) 保管物件の返還

返還に当たっては、保管書及び府令別記様式第12号の3の4の受領書（以下「受領書」という。）と引換えに行い、所持許可証等を提示させるなど、十分に本人確認を行うこと。

なお、許可所持者が行方不明であるなどの理由により銃砲刀剣類を返還できない場合は、引き続き当該銃砲刀剣類を管理し、返還が可能となった時点で返還すること。

(6) 仮領置への移行

既に保管している銃砲刀剣類を引き続き仮領置する場合には、府令別記様式第12号の3の2の仮領置書（以下「仮領置書」という。）を交付し、保管を行う際に交付した保管書の返還を求めること。この場合において、次の事項に留意すること。

ア 仮領置書中「提出者」欄には、保管に際して当該銃砲刀剣類を提出した者の氏名等を記載すること。

イ 当該銃砲刀剣類に係る保管書控中「処理結果」欄に、仮領置を行った旨及びその日付を記入すること。

なお、銃砲刀剣類を提出した者が、保管書を紛失したなどの理由により保管書を提出できない場合は、その旨を仮領置書控中「処理結果」欄に記載すること。

第3 都道府県公安委員会に対する申出制度に関する規定

1 趣旨及び内容

銃砲刀剣類は人を殺傷する能力を有する危険物であることから、不適格者がこれを所持する場合には、凶悪犯罪に悪用されるおそれがあるのみならず、付近の住民に著しい不安感を与え、国民の安全・安心に対する重大な脅威となる。

しかしながら、改正法による改正前の銃刀法では警察が情報の提供を受けた場合に適切な措置を執るべきことが明らかにされていないので、警察は情報提供があっても組織的かつ適切な対応はしないとの誤解から、国民の不安感を増大させるおそれがある。また、有益な情報を有する者でも情報提供を控えてしまうことがあると考えられる。

そこで、付近住民等の不安感の解消を図るとともに、不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するため、何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができることとしたものである。

2 解釈及び運用上の留意事項

本制度の解釈及び運用上の留意事項については、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行による申出制度の適正な実施について」（平成21年5月13日付け警察庁丁保発第28号）の別添「申出の解釈・運用基準」を参照すること。



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

〔法 律〕

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（八六）

五

本号で公布された
法令のあらまし

◇銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
(法律第八六号)(警察庁)

1 所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大
刃渡り五・五センチメートル以上一五センチ
メートル未満の剣を新たに所持の禁止の対象と
することとした。(第二条関係)

2 銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化
(一) 銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由の追
加
ストーカー行為をしたこと、配偶者に対す
る暴力行為をして裁判所から命令を受けたこ
と等を銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由
に追加することとした。(第五条関係)

(二) 銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者に
係る欠格期間の延長
一定の違法な行為をして銃砲刀剣類の所持
許可を取り消された者の欠格期間を五年から
一〇年に延長することとした。(第五条関係)

(三) 高齢者に対する認知機能検査の導入
銃砲刀剣類の所持許可又はその更新を受け
ようとする者で七五歳以上のものは、認知機
能検査を受けなければならないこととした。
(第四条の三及び第五条関係)

(四) 所持許可に係る申請書への医師の診断書の
添付の義務化
猟銃又は空気銃の所持許可に係る申請書に
は、医師の診断書であって内閣府令で定める
要件に該当するものを添付しなければならない
こととした。(第四条の二関係)

(五) 射撃技能に関する講習の受講義務の新設
猟銃の所持許可の更新を受けようとする者
は、射撃技能に関する講習を受け、その課程
を修了しなければならないこととした。(第五
条の二及び第五条の五関係)

(六) 年少者による空気銃の所持の制限
(1) 一四歳以上一八歳未満の者で所持許可を
受けて空気銃を所持することができるとするもの
の範囲を、国際的な規模で開催される一定
の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定
することとした。(第五条関係)

(2) 一四歳以上一八歳未満の者で一定の空氣銃射撃競技に参加する選手等であるものが、射撃指導を受けるために、射撃指導員が所持許可を受けて所持する空氣銃を所持することができ、その制度を導入することとした。(第三条、第四条、第五条の二、第八条、第九条の三、第九条の五、第一〇条の九、第一一条、第一一条の三、第一二条の三、第一三条の二及び第二四條關係)

3 実包等の所持に関する規制の強化

(一) 實銃の所持許可を受けた者は、帳簿を備え、当該實銃に適合する実包を譲り受けたときは、これに所定の事項を記載しなければならぬこととした。(第一〇条の五の二關係)

(二) 実包等の保管に係る努力義務の新設

銃砲を保管する者は、同一の建物内に当該銃砲に適合する実包等を保管しないよう努めなければならないこととした。(第一〇条の四關係)

4 銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等

(一) 行政調査に関する規定の整備

都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者がその基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に必要な報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第一二条の三及び第一三条の二關係)

(二) 調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定の新設

都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が欠格事由に該当する疑いがあると認められる場合において、その者に銃砲刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その提出を命じ、調査を行う間、これを保管することができるとし、当該保管の期間は、三〇日を超えることができないこととした。(第一一条の二及び第一三条の三關係)

(三) 都道府県公安委員会に対する申出制度の新設

何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から当該銃砲刀剣類により人の生命等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができることとした。(第二九條關係)

(四) その他

(1) 實銃の所持者に対する検査の対象への帳簿の追加

實銃の所持者に対する検査の対象に、実包の所持状況について記載した帳簿を追加することとした。(第一三条關係)

(2) 銃砲刀剣類の譲渡し等に係る許可証の提示方法等の明確化

銃砲刀剣類の譲渡し等に当たり行う所持許可に係る許可証の提示等は、内閣府令で定める方法により行わなければならないこととした。(第二一條の二關係)

5 銃銃安全指導委員制度の新設

都道府県公安委員会は銃銃安全指導委員を委嘱することができることとし、銃銃安全指導委員は銃銃の所持等による危害を防止するための銃銃所持者に対する助言等の職務を行うこととした。(第二八條の二關係)

6 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

法 律

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
をここに公布する。

御 名 御 璽

平成二十年十二月五日

内閣総理大臣 麻生 太郎

法律第八十六号

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

法律

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）の一部を次のように改正する。

目次中「第十三条の二」を「第十三条の四」に改める。

第二条第二項中「刃渡り」を「刃渡り」に改め、「剣」を削り、「並びにあいくち及び」を「刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに」に改める。

第三条第一項第二号中「ため、若しくは」を「ため」に改め、「」の用に供するため」の下に「第五条の五第一項の講習（第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」というの用に供するため）を加え、同項第四号中「第三条の三第一項第六号」を「第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号」に改め、同項第四号の二中（第三条の三第一項第七号）を（次号、第三条の三第一項第七号及び第五号の五第四項）に改め、同号の次に次の一号を加える。

四の二の二 技能講習従事教習射撃指導員（教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。）が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する銃を所持する場合
第三条第一項第四号の五の次に次の一号を加える。

四の六 第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者（第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」とい

う。）が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
第三条第一項第五号中「けん銃」を「空気銃又はけん銃」に改める。

第三条の三第一項第二号中「技能検定」の下に「若しくは技能講習」を加え、同項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

第四条第一項第一号中「空気銃」の下に「空気けん銃を除く」を加え、「第四号」を「第五号の二」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用に供するため空気銃を所持しようとするもの

第四条の二第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。

（認知機能検査）
第四条の三 第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法（平成九年法律第二百三十三号）第八条第十六項に規定する記憶機能及びその他の認知機能（以下単に「認知機能」という。）に関する検査を受けなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に關し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第八十六条に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書提出すべきことを命ずることができる。

第五条第一項第一号中「政令で定めるところにより、」を「国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして」に改め、同項第十一号中「生命」を「生命、身体」に、「又は」を「若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号中「次条第二項第二号」を「次条第二項第二号又は第三号」に改め、「以上」を削り、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。

十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成十二年法律第八十一号）第二条第二項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第十条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

第五条第一項第八号中「第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上」を「この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分を違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分を違反して罰金」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「若しくは第三号、第三項又は第四項」を「第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項」に改め、「五年」の下に「（同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年）」を加え、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。

十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定（以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。）を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者

十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者

十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

第五条第一項第六号中「第十一号」を「第十一号第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項」に改め、「同条第一項第二号又は第四号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第二項又は第五項の規定により許可を取り消された者を除く。」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者

第五条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第一号、第三号又は前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「平成九年法律第二百三十三号」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第五条第四項を削り、同条第三項中「第一項第十号又は第十一号」を「第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号まで」、「生命」を「生命、身体」に、「財産又は」を「財産若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一号を加える。

4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可を保管を専らしない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専らしない五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

第五条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

第五条の二第二項第二号中「銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物（第二十四条の二において銃砲刀剣類等）」という。を使用し、前号に規定する罪以外の凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。）で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

第五条の二第三項第一号中「所持している者」の下に「（当該銃砲に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書（次号において「技能講習修了証明書」という。）の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の銃砲に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。）を加え、同項第二号中「もの」の下に「（当該許可を受けて所持していた銃砲に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。）を加え、同項に次の一号を加える。

五 所持しようとする種類の銃砲に係る射撃指導員

第五条の二第五項中「第八条第一項第七号」を「第八条第一項第八号」に改め、同条に次の一項を加える。

6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であると政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。

第五条の四第一項ただし書中「第二項」の下に「から第四項まで」を、「第三項」の下に「及び第六項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

（銃砲の操作及び射撃の技能に関する講習）

第五条の五 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて銃砲を所持しているものを受講者として、当該種類の銃砲の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならぬ。

3 第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。

4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の銃砲に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。

第六条第三項中「第四条の二」の下に「（第二項を除く。）」を加える。

第七条の三第二項中「第五条の二」の下に「（第六項を除く。）」を加え、同条第三項中「第四条の二」の下に「及び第四条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。

第八条第一項第六号中「第五条の二第四項第二号」の下に「若しくは第六項」を加え、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

七 第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る射撃指導員の指定を解除された場合

第八条第六項中「第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改め、同条第七項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める。

第九条の十二の次に次の三条を加える。

第九條の十三 政令で定める運動競技会の空気銃

射撃競技に参加する選手又はその候補者として
 適当であるとして政令で定める者から推薦され
 た者で十四歳以上十八歳未満であるもののう
 ち、指定射撃場において、第四條第一項第五号
 の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指
 導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の
 射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参
 加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当
 該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、
 あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、
 住所を管轄する都道府県公安委員会に、その
 住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏
 名その他の内閣府令で定める事項を記載した認
 定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出
 して、その資格の認定を受けなければならない。
 この場合において、都道府県公安委員会は、そ
 の者が次の各号のいずれかに該当するとき及び
 認定申請書又はその添付書類中に重要な事項に
 ついて虚偽の記載があり、又は重要な事実の記
 載が欠けているときを除き、その認定を行うも
 のとする。

一 第五條第一項第二号から第十八号までのい
 ずれかに該当するとき。

二 次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書
 の交付を受けていないとき。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による資
 格の認定（以下「年少射撃資格の認定」という。）
 をする場合においては、同項に規定する射撃指
 導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しな
 ければならない。

3 第七條第二項の規定は前項の規定による年少
 射撃資格認定証の交付を受けた者について、同
 条第三項の規定は年少射撃資格認定証について
 て、それぞれ準用する。この場合において、同
 条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資
 格認定証」と「生じた場合」とあるのは「生じ
 た場合（射撃指導員に変更があつた場合を除
 く。）」と「住所（前条の外国人にあつては、
 現在地。以下同じ。）」又は法人の事業場の所在地
 とあるのは「住所」と読み替へるものとする。

第九條の十四 都道府県公安委員会は、政令で
 定めるところにより、その管轄区域内に住所を有
 する者で年少射撃資格の認定を受けようとする

ものを受講者として、空気銃の所持に関する法
 令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を
 修得させるための講習会を開催するものとし
 る。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところ
 により、前項の講習会の講習を受け、その課程
 を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証
 明書を交付しなければならない。

3 第五條の第三項の規定は前項の年少射撃資
 格講習修了証明書について、同条第四項の規定
 は第一項の講習会について、それぞれ準用する。
 （年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格
 認定証の返納）

第九條の十五 年少射撃資格の認定は、次の各号
 のいずれかに該当する場合においては、その効
 力を失う。

一 年少射撃資格の認定を受けた者（以下「年
 少射撃資格者」という。）が死亡した場合
 二 年少射撃資格者が第九條の十三第一項の政
 令で定める者からその推薦を取り消された場
 合

三 年少射撃資格者が十八歳に達した場合
 四 年少射撃資格者が第三條第一項第四号の六
 の規定により所持することができない第四條第
 一項第五号の二の規定による許可を受けた射
 撃指導員の当該許可に係る空気銃のすべてに
 ついて、当該許可が失効し、又は取り消され
 た場合

2 第八條第二項の規定は、年少射撃資格認定証
 の交付を受けた者について準用する。この場合
 において、同項中「許可証」とあるのは「年少
 射撃資格認定証」と「住所又は法人の事業場
 の所在地」とあるのは「住所」と「許可が」
 とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替
 へるものとする。

3 第八條第四項の規定は、年少射撃資格者が死
 亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失
 効した場合について準用する。この場合におい
 て、同項中「第二項」とあるのは「第九條の十
 五第二項において準用する第二項」と「許可証」
 とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替
 へるものとする。

第十條第五項中「金属性弾丸の下に（以下「実
 包等」という。）を加える。
 第十條の二中「第四條第一項第一号」を「前項
 に定めるもののほか、第四條第一項第一号」に改
 め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として

次の一項を加える。

狩猟の用途に供するため第四條第一項第一号
 の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、
 狩猟期間（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
 る法律第二條第五項に規定する狩猟期間をい
 う。以下この項において同じ。）ごとに、当該狩
 猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩
 猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃に
 よる射撃の練習を行うよう努めなければならない。

第十條の三 中「第五條第二項」を「第五條第三
 項」に改める。
 第十條の四の前の見出し中「銃砲」を「銃砲等」
 に改め、同条第三項中「あたつては」を「あたつ
 ては」に「実包、空包又は金属性弾丸」を「実包
 等」に「ともに」を「共に」に改め、同条に次の
 一項を加える。

4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する
 設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備
 の存する建物（建物の区分所有等に関する法律
 （昭和三十一年法律第六十九号）第一条の規定
 に該当する建物にあつては、同法第二条第一項
 に規定する建物の部分）内に、保管に係る銃砲
 に適合する実包等を保管しないように努めなけ
 ればならない。

第十條の五の第一項を次のように改める。
 次の各号のいずれかに該当する者は、政令で
 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可
 に係る空気銃又はけん銃（当該けん銃に係るけん
 銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包
 を含む。次項において同じ。）の保管を委託しな
 ければならない。

一 第四條第一項第一号の規定による空気銃の
 所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八
 歳未満である者

二 第四條第一項第四号の規定によるけん銃の
 所持の許可を受けた者

三 第四條第一項第四号の規定による空気けん
 銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上
 十八歳未満である者

四 第八條第一項第五号の二の規定による空気
 銃の所持の許可を受けた者

第十條の五第二項中「けん銃、けん銃部品及び
 けん銃実包」を「空気銃又はけん銃」に改め、同
 条の次に次の一条を加える。

第十條の五の二 第四條第一項第一号の規定によ
 る猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で
 定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に

適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、
 交付し、交付され、消費し、又は廃棄したとき
 は、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、
 これを保存しなければならない。

第十條の六第一項中「前二条」を「第十條の四
 又は第十條の五」に、「銃砲」を「銃砲及び実包等」
 に改め、同条第二項中「その保管」を「当該猟銃
 又は当該猟銃に適合する実包の保管」に改め、「当
 該猟銃」の下に「又は当該猟銃に適合する実包」
 を「立ち入り」の下に「保管設備、前条の帳簿そ
 の他の物件を」を加える。

第十條の八第一項中「は、盗難の防止その他危
 害予防上必要がある場合においては」を「第十條
 の五第一項第一号に掲げる者を除く」に改め
 る。

第十條の九中「ついで同法」の下に「若しくは
 これに基づく命令」を加え、「同法」を「これら
 に」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこ
 の法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこ
 れらに基づく処分違反した場合において、そ
 の者が第三條第一項第四号の六の規定により所
 持することができない第四條第一項第五号の二の
 規定による許可に係る空気銃を適正に使用して
 いないと認めるときは、その者に対し、危害予
 防上必要な措置を執るべきことを指示するこ
 とができる。

第十一條第一項第一号中「前条」を「前条第一
 項」に改め、同項第二号中「第五條第一項第二号、
 第三号又は第四号」を「第五條第一項第二号、第
 六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十
 八号まで」に改め、同項第三号中「第五條第一項
 第五号、第八号、第十号若しくは第十一号又は第
 五條の二第二項第二号」を「第五條第一項第三号
 から第五号までのいずれか」に改め、同項第四号
 を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を
 加える。

四 第五條の二第二項第二号又は第三号に該当
 するに至つた場合

第十一條第二項中「第五條第三項」を「第五條
 第五項」に改め、同条第四項中「同法」の下に
 「若しくはこれに基づく命令」を加え、「同法」に
 「これら」に改め、同条第十項中「第六項又は
 第七項」を「第七項又は第八項」に、「第十一條
 第八項」を「第十一條第九項」に改め、同項を同

項とする。

条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に、「銃砲又は」を「銃砲若しくは」に改め、「刀剣類を」の下に「仮置きし、又は第十三条の第三項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わぬで当該許可に係る空気銃を所持した場合、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

第十一条の二 都道府県公安委員会は、前条第七項に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第一条の第二項」を「第一条の第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により第十三条の第三項の規定により既に保管しているけん銃を仮置きする場合において、同条第三項の規定により既に当該けん銃に係るけん銃部品を保管しているときは、当該けん銃部品についても仮置きするものとする。

第十三条の二 次の次に次の一項を加える。

(年少射撃資格者の認定の取消)

第十一条の三 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当するものが判明した場合においては、当該年少射撃資格者の認定を取り消さなければならない。

一 第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

二 第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合

三 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格者の認定を取り消すことができる。

第十二条第二項及び第三項中「第五項まで」を「第六項まで又は前条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第十二条の二 都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する者として認められた者について行つた第一項又は第十一条の第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(報告徴収等)

第十二条の三 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格者の認定を受けた後も引き続き第九条の十第三項(第二号を除く。)の年少射撃資格者の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に對し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

第十三条中「及び許可証を提示させ」を「許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ」に、「及び許可証を検査させる」を「許可証若しくは当該帳簿を検査させる」に改める。

第十三条の二 都道府県公安委員会は、前条第四項の四及び第五項の二(第一項を除く。)を「第四条の四及び第五項の二(第一項を除く。)」に改め、「許可証」の下に「又は年少射撃資格認定証」を加え、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に次の二条を加える。

(公務所等への照会)

第十三条の二 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格者の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格者の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体のその他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管)

第十三条の三 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があるときは、当該調査を行う間、調査に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に對し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けた者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならぬ。当該銃砲又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第七項の規定により当該銃砲又は刀剣類を仮置きしたときを除く。)、同様とする。

3 都道府県公安委員会は、第一項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。

4 都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定によりけん銃及びけん銃に係るけん銃部品を保管する場合において、第二項の規定により当該けん銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該けん銃部品についてもその者に返還するものとする。

第二十一条の二 第一項中「場合のほか」の下に「この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができるときは、銃砲又は刀剣類が譲渡され、譲渡されることを防止するために必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認し

た場合又は譲受人が」を「確認し又は譲受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改め、同条第二項中「場合のほか」の下に「この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができるときは、銃砲又は刀剣類が譲渡され、又は貸し付けられることを防止するために必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認し又は譲受人若しくは借受人が」を「確認し又は譲受人若しくは借受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改める。

第二十四条(見出しを含む。)中「許可証」の下に「年少射撃資格認定証」を加える。

第二十八条の次に次の一項を加える。

(猟銃安全指導委員)

第二十八条の二 都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているものの中から、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三 生活が安定していること。

四 健康で活動力を有すること。

2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。

一 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。

二 警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に關し、銃身長等の測定その他の技術的事項についての協力をすること。

三 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力をすること。

四 前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に對し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。

4 猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に關して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 猟銃安全指導委員は、名誉職とする。

6 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に
対し、その職務の遂行に必要な研修を行うもの
とする。

7 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が
次の各号のいずれかに該当するときは、これを
解雇することができる。

一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つ
たとき。

二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠
つたとき。

三 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非
行のあつたとき。

8 前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委
員に必要事項は、国家公安委員会規則で
定める。

第二十九条を次のように改める。

(都道府県公安委員会に対する申出)

第二十九条 何人も、同居する者若しくは付近に
居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀
剣類を所持するものが、その言動その他の事情
から当該銃砲刀剣類により他人の生命、身体若
しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自
殺をするおそれがあると思料するときは、都道
府県公安委員会に対し、その旨を申し出ること
ができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による申
出があつたときは、必要な調査を行い、当該申
出の内容が事実であると認めるときは、適当な
措置を執らなければならない。

第三十五条第一号中「又は」を「若しくは」に
改め「添付書類」の下に「又は第九条の十三第
一項の認定申請書若しくは添付書類」を加え、同条
第二号中「第四条の第三項」を「第四条の四第
一項」に、「第八条第三項から第五項まで」を「第
九条の十三第三項において準用する場合を含む
」に、「第八条第二項(第九条の十五第二項におい
て準用する場合を含む)、第三項、第四項(第九
条の十五第三項において準用する場合を含む)若
しくは第五項」に、「第十条の四」を「第十条の四
第一項から第三項まで」に改め、同条第三号中「第
四号の第三項」を「第四条の四第二項」に、「第
十一号第六項若しくは第七項」を「第十一号第七
項若しくは第八項」に、「第二十六号第二項」を「第
十三号の第三項、第二十六号第二項」に改め、
同条第四号中「又は第十一号の第二項若しくは
第十二号」を「第十一号の第二項若しくは第三
項又は第十三号の第三項」に改め、同条第五号
の次に次の一号を加える。

五の二 第十条の五の二の規定に違反して、帳
簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第三十五条第七号中「許可証及び銃砲若しくは
刀剣類」を「銃砲若しくは刀剣類、許可証若しく
は第十条の五の二の帳簿」に改め、「警察官が行う
許可証」の下に「年少射撃資格認定証」を加え
る。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 第二条第二項の改正規定並びに附則第四条
及び第六条の規定 公布の日から起算して一
月を経過した日

二 目次の改正規定、第十一条第六項の改正規
定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身
体」に改める部分を除く)、第十一条の二の
改正規定、第十二条の次に二条を加える改正
規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同
条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条
を加える改正規定、第二十九条の改正規定、
第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二
十六号第二項」を「第十三条の第三項、第
二十六号第二項」に改める部分に限る)、同
条第四号の改正規定及び附則第五条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内
において政令で定める日

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条におい
て「旧法」という。第四条又は第六条の規定に
より銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けてい
る者に対する当該許可の取消しその他の処分(こ
の法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法
(次条において「新法」という)第七条の第三
項の規定による許可の更新を除く)に関し
ては、この法律の施行の日(以下「施行日」とい
う。前に生じた事由については、なお従前の例
による。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一
項第一号の規定による許可を受けて銃砲を所持
している者が、施行日以後において初めて新法
第七条の第三項の規定による当該許可の更新
を受けようとする場合又は当該許可の有効期間

内において新たに新法第四条第一項第一号の規
定による当該種類の銃砲の所持の許可を受けよ
うとする場合については、新法第五条の第三
項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。

2 この法律の施行の際現に旧法第五条の第三
項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一
号の規定による当該銃砲の所持の許可を受けよ
うとする場合については、新法第五条の第三
項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の
際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同
号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持
等取締法(以下この条において「新法」とい
う)の第二条第二項の刀剣類となる物(以下
この条において「特定刀剣類」という)を所持
している者(以下この条において「特定刀剣類
所持者」という)又は特定刀剣類所持者から当
該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱
いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ
輸出若しくは廃棄のため所持するものについて
は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、
第一号新法第三条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の場合においては、第一号新法第十条第
一項及び第二十一条の二第二項の規定は、特定
刀剣類所持者について準用する。この場合にお
いて、第一号新法第十条第一項中「それぞれ当
該許可に係る用途に供する場合その他正当な理
由」とあるのは「正当な理由」と、当該許可を
受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣
類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二
十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定
する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」とい
う。)、第一号新法第二十一条の二第二項中
「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが
禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人
が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四
号の五、第八号若しくは第十二号」とあるのは
「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託す
る場合を除き、譲受人若しくは借受人が第三
条第一項第二号の二」と読み替へるものとする。
前項において準用する第一号新法第十条第一
項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。

4 第二項において準用する第一号新法第二十一
条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲
り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の
日から施行日の前日までの間においては、同号
に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等
取締法第一条の二第二項及び第二項中「前条
第三項」とあるのは「前条第六項」と、同条第
三項中「前条第八項」とあるのは「前条第七項
」と、同法第十二条の二中「第五条第一項第三
号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項
第二号から第四号まで」と、第十一条第一項又
は第十二条の三第一項とあるのは「第十一条第
一項」と、同法第十二条の三中「第五条(第二
項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五
条(第二項を除く。)」と、適合しているかどうか
か、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格
の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第三
項(第二号を除く)の年少射撃資格の認定の基準
に適合しているかどうか」とあるのは「適合し
ているかどうか」と、同法第十三条の二中「第
五条(第二項から第四項までを除く。)」とある
のは「第五条(第二項を除く。)」と、適合して
いるかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年
少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条
の十三第三項(第二号を除く)の年少射撃資格
の認定の基準に適合しているかどうか」とある
のは「適合しているかどうか」と、同法第十三
条の三第一項中「第五条第一項第三号から第五
号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一
項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同
条第二項中「第五条第一項第三号から第五号ま
で又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第
二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一
条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、
同法第十三条の四中「第四条の四第一項」とあ
るのは「第四条の第三項」と、許可証又は年
少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、
同法第二十九条第一項中「若しくは公共の安全
を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公
共の安全を害する」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもの
のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律の一部改正)

第七条 行政手続等における情報通信の技術の利
用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
の一部を次のように改正する。

別表銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年
法律第六号)の項中「含む。」の下に「及び第
九条の十三第一項」を、「第九条の十第二項」の
下に「第九条の十三第二項」を加える。

内閣総理大臣 麻生 太郎
総務大臣 鳩山 邦夫



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目 次

〔政 令〕

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 (一二五)

三

本号で公布された
法令のあらまし

◇銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
の一部の施行期日を定める政令（政令第125
号）（警察庁）
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
（平成20年法律第86号）附則第一（第二条）号に
掲げる規定の施行期日は、平成二十一年六月一日と
することとした。

政 令

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

訓 名 符 号

平成二十一年四月二十四日

内閣総理大臣 麻生 太郎

政令第百二十五号

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十六号）附則第一條第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一條第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十一年六月一日とする。

内閣総理大臣 麻生 太郎

官報

(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

〔府 令〕

○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の
一部を改正する内閣府令
(内閣府二九)

府

令

○内閣府令第二十九号

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）第三十条の三の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成二十一年五月二十八日 内閣総理大臣 麻生 太郎

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和三十三年総理府令第十六号）の一部を次のように改正する。
第十一条の五の二中「第十一条の第二項若しくは第二項」を「第十一条の第二項から第三項まで」に改め、同条に後段として次のように加える。

この場合において、当該仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品が法第十三条の第三項又は第三項の規定により保管されたものであるときは、第十六条の二の三に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

第十一条の五の三第一項中「第十一条の第二項」を「第十一条の第二項」に改める。
第十一条の五の四中「第十一条の第二項」を「第十一条の第二項」に改め、「及び」の下に「別記様式第十二号の三の四の」を加える。第十一条の五の五中「第十一条の第二項」を「第十一条の第二項」に改める。
第十六条の二の次に次の三項を加える。

(照会書)

第十六条の二の二 都道府県公安委員会は、法第十三条の二の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第十四号の二の二の銃砲刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。

(保管書)

第十六条の二の三 法第十三条の三第一項又は第三項の規定による保管は、別記様式第十四号の二の三の保管書を交付して行うものとする。

(保管した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還)

第十六条の二の四 法第十三条の三第二項又は第四項の規定による返還は、保管書及び別記様式第十二号の三の四の受領書と引換えに行うものとする。

第十九条中「及び」の下に「別記様式第十二号の三の四の」を加える。

別記様式第十二号の三の二中「及び」の次に「及び」を加え、「第二項及び第三項」を「第二項及び第三項」に改める。

別記様式第十二号の三の三の次に次の様式を加える。

第12号の3の4（第11条の5の4、第16条の2の4、第19条関係）

受 領 書

物件の種別及び地域	上記の物件を受領しました。 年 月 日 公安委員会 〔法第24条の2第2項の規定により一時保管されている物件又は法第25条第1項の規定により仮留置されている物件の受領の場合にあつては、警察署長〕 殿 住所 氏名 電話番号その他の連絡先	備考
------------------	--	-----------

備考 1 受領者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第十四号の二の次に次の様式を加える。

第14号の2の2（第16条の2の2関係）

銃砲刀剣類関係事項照会書 年 月 日 公安委員会 印 銃砲又は刀剣類の所持の許可に係る開示のため必要があるので、下記事項につき至急回答願います。銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2によつて照会します。 記 照 会 事 項	【取扱所属の所在地】〒 【担当者氏名】 （電話 ）
---	--

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

第 号		保 管 書 控	
提出者	本 籍 所		
提出者	職 業 名		
提出者	生 年 月 日		
提出者	保 管 物 件 の 種 類 及 び 特 徴		
提出者	適 用 法 条		
提出者	執 行 年 月 日		
提出者	執 行 者 の 所 属 階 級 及 び 氏 名		
提出者	処 理 結 果		
提出者	第 号	保 管 書 控	
提出者	提出者 殿	年 月 日	
提出者	執行者の所属、階級及び氏名	公安委員会 印	
提出者	銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3 第 項の規定により、下記 の 物件を保管する。	⑨	
提出者	本 籍 所		
提出者	職 業 名		
提出者	生 年 月 日		
提出者	保 管 物 件 の 種 類 及 び 特 徴		
提出者	注 意 事 項	保管した銃砲刀剣類及びけん銃部品の返還は、この保管書と引換えに行うこととなるから、大切に保管すること。	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

施 封

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十六号）附則第 一条第二号に規定する規定の施行の日（平成二十一年六月一日）から施行する。

別添 4

報 告 徴 収 書	
年 月 日	
住 所	
殿	
公安委員会 ☐	
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定により下記のとおり報告を求めます。	
報告を求める理由	
報告を求める事項	
報 告 の 期 限	年 月 日 午 前 後 時まで
備 考	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。

報 告 徴 収 書	
平成21年 6 月 1 日	
住 所	
殿	
公安委員会 ☐	
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定により下記のとおり報告を求めます。	
報告を求める理由	銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第6号に掲げる住居の定まらない者に該当する疑いがあるため。
求める報告の内容	公共料金の請求書・領収書、健康保険証その他住居が定まっていることを確認することができるものを複数提示するなどして銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第6号に掲げる住居の定まらない者に該当するか否かを報告すること。
報 告 の 期 限	平成21年 6 月30日 午 前 時 まで 後
備 考	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。

【記載上の注意】

- ※ 報告の期限は、報告を行う者の予定を聴取した上で、合理的に設定すること。
なお、時刻を限って期限を付する必要がある場合を除き、時刻まで示す必要はない。

別添 5

受 診 等 命 令 書	
年 月 日	
住 所	
殿	
公安委員会 ☐	
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定により、下記のとおり指定する医師の診断を受けるべきこと及び当該診断の結果の報告を求めます。	
受診を命ずる理由	
受診する指定医の氏名、勤務する病院名及び病院の所在地	
報告の期限	年 月 日 午 前後 時まで
備 考	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

受診等命令書

平成21年6月1日

住所

殿

公安委員会 ☐

銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定により、下記のとおり指定する医師の診断を受けるべきこと及び当該診断の結果の報告を求めます。

受診を命ずる理由	銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第4号に掲げるアルコール中毒者に該当する疑いがあるため。
受診する指定医の氏名、勤務する病院名及び病院の所在地	次に掲げる指定医のいずれかの診断を受けること。 1 警察 太郎 〇〇メンタルクリニック 千代田区霞が関二丁目1番2号 〇〇ビル2階 2 警察 次郎 △△メンタルクリニック 千代田区霞が関二丁目1番2号 〇〇ビル5階
報告の期限	平成21年6月30日 午 前 時まで 後
備考	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

【記載上の注意】

- ※1 受診する指定医は、受診を命ずる理由欄に記載の病気等の診断に係る医師として都道府県公安委員会告示により公示した医師をすべて記載すること。
- ※2 報告の期限は、指定医や報告を行う者の予定を聴取した上で、合理的に設定すること。
なお、時刻を限って期限を付する必要がある場合を除き、時刻まで示す必要はない。

診 断 書

住 所
氏 名

年 月 日生

上記の者は、

- ☐ 1 統合失調症にかかっている者
- ☐ 2 そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）にかかっている者
- ☐ 3 てんかん（発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害をもたられないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。）にかかっている者
- ☐ 4 1から3までのほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている者
- ☐ 5 介護保険法（平成9年法律第123号）第8条第16項に規定する認知症である者
- ☐ 6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- ☐ 7 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者（1から6までに該当する者を除く。）

に該当 ☐ する ことを診断します。
☐ しない

年 月 日

病院所在地

病院名

医師

